

**Résumé : Dans un contexte concurrentiel fort, le professionnalisme du Conseiller est sa meilleure arme.
Le mandat en étant le premier témoin.**

DEFINITION

- Former son équipe et rappeler l'environnement juridique d'un mandat,
- Rappel des obligations légales, de l'environnement juridique d'un mandat,
- Valider avec l'équipe les bonnes pratiques sur l'écriture d'un mandat,
- Donner à chaque Conseiller du Réseau un document « Aide mémoire » lui permettant de ne faire aucune erreur,
- Conséquences juridiques et commerciales en cas d'erreur au niveau du mandat.

Trouvez LES BONNES REPONSES

Le numéro d'enregistrement du registre des mandats doit être apposé :

- Sur l'exemplaire original du mandat détenu par le mandataire seulement.
- Sur l'exemplaire original du mandat détenu par le mandant seulement.
- Sur chacun des exemplaires originaux.

Quelle est la durée maximale d'irrévocabilité d'un mandat ?

- 3 mois.
- 15 mois.
- 24 mois.

Sous peine de nullité, quelles conditions doit remplir un mandat issu d'un démarchage ?

- Comporter le nom du fournisseur et du démarcheur.
- Détenir un coupon détachable.
- Être daté et signé de la main du client.

Monsieur est propriétaire d'une maison dont il est seul propriétaire et actuellement occupée par sa femme dont il est séparé et leur enfant.

Qui doit signer le mandat de vente ?

- Monsieur seul.
- Madame seule.
- Monsieur et Madame.

Parmi la liste suivante, quelles mentions doit obligatoirement comporter un mandat sous peine de nullité?

- La désignation des parties, du bien et la surface Loi Carrez.
- La désignation des parties, la durée du mandat, la loi Carrez.
- La désignation des parties et du bien, ainsi que la durée du mandat.

Retrouvez les bonnes réponses dans la fiche Pratique Mandat Confiance.

Conclusion

Retrouvez tous les éléments, point par point, vous permettant d'établir un mandat en bonne et due forme.

Fiche Pratique Mandat Confiance

RUBRIQUE	NOS OBLIGATIONS	LES BONNES PRATIQUES	LES PRECAUTIONS A PRENDRE
N° Registre des Mandats	Mandat numéroté et signé	☐ Inscrire par ordre chronologique au registre des mandats ☐ Etablir autant d'originaux que de parties	Le mandat doit être paraphé sur chaque page. Il est signé en dernière page, le n° du mandat doit être indiqué sur chaque exemplaire sous peine de nullité.
Mandant 1) Personne physique	Identification du propriétaire	☐ Consulter l'acte de propriété ☐ Signature de l'ensemble des propriétaires sinon détenir des procurations ☐ Capacité des signataires	Vérifier si succession, donation, indivision, démembrement. Vérifier si tutelle ou curatelle (extrait d'acte de naissance).
	Etat civil complet - Nom (y compris de jeune fille pour les femmes mariées) - Prénoms - Date et lieu de naissance - Nationalité - Situation matrimoniale	Si marié, préciser : - Communauté réduite aux acquêts ou des meubles et acquêts ou universelle - Séparation des biens - Participation aux acquêts Concubinage, PaCS, célibataire, veuf(ve) Divorcé -> Préciser la date et le lieu du jugement	Vérifier si logement familial → consentement du conjoint.
	- Adresse	☐ Fiscale ☐ Réelle	Si non résident : représentant fiscal accrédité.
2) Personne morale	> Mentions obligatoires quant aux sociétés – Kbis, statuts, pouvoirs du signataire	☐ Vérifier et recueillir le pouvoir du signataire (représentant légal, habilitation) – capacité juridique du signataire.	Voir si nécessité d'une délibération d'une assemblée générale, consultation du greffe pour vérifier la situation de la société (redressement / liquidation judiciaire, cessation des paiements ...).
Mandataire	> Mentions légales / Loi Hoguet	☐ Nom, raison sociale de l'intermédiaire, n° RCS, capital social, adresse, activité, numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle, nom et adresse du garant, indication éventuelle que l'agent immobilier ne peut recevoir de fonds, nom du signataire et sa qualité. ☐ Nom du négociateur ☐ Prévoir la délégation de mandat	Le signataire du mandat doit être titulaire d'une carte blanche l'habilitant à signer le mandat (échelon 2 au moins). A défaut, le titulaire de la carte professionnelle signe.
Désignation du Bien	> Bien en copropriété ☐ Adresse, désignation complète, n° de lot(s), tantièmes	☐ Conformité par rapport au titre de propriété et au règlement de copropriété et surtout à ce que vous voyez.	Vérifier s'il existe des modifications du règlement de copropriété concernant les lots vendus. Attention aux annexions des parties communes.
	> Maison individuelle ☐ Adresse, désignation complète, références cadastrales.	☐ Conformité par rapport au titre de propriété et surtout à ce que vous voyez.	
Prix et Honoraires	> Net Vendeur, prix de vente, Honoraires TTC agence et débiteur > Montants en chiffres et en lettres	☐ Concordance avec les prix affichés ☐ Mention du montant des honoraires et du débiteur des honoraires : mentions à reporter dans l'avant-contrat (art. 73 du décret de 1972)	☒ Les honoraires à charge de l'acquéreur ne rentrent pas dans l'assiette des droits de mutation à titre onéreux qu'il s'agisse d'un mandat de vente ou recherche. ☒ Le congé pour vente ne constitue pas une intervention déterminante de l'agent immobilier qui ne peut prétendre à rémunération (C. Cass, 1 ^{ère} civ. 14/06/1988).
Séquestre	> Mention du séquestre	Préciser les modalités du séquestre	Exiger le versement du séquestre au moment de la signature de l'avant contrat, sauf accord des parties pour un versement postérieur. Dans ce cas, il peut être opportun de garantir ce versement par une sûreté (cautionnement).
Durée	> Limitée dans le temps (Art. 7 de la Loi Hoguet)	☐ Mandat exclusif irrévocable au maximum pendant les 3 premiers mois à compter de la signature (Art. 78 du décret de 1972). ☐ En cas de clause prévoyant la tacite reconduction du mandat faute de révocation = stipuler une date butoir à partir de laquelle le mandat prendra fin.	En cas de démarchage = droit de rétractation du mandant pendant 7 jours de la signature du mandat (utilisation d'un formulaire détachable sous peine de nullité ; tous les exemplaires du contrat doivent être datés et signés de la main du mandant ; un exemplaire du contrat est remis au mandant lors de sa conclusion).
Jouissance	> Vérification de l'état locatif	☐ Bien vendu libre ou occupé ☐ Demander une copie du bail et de la dernière quittance	☒ Vérifier la souscription par le locataire d'une assurance des lieux pour les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989. ☒ Vérifier l'existence ou non des procédures en cours avec les locataires.